

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

114年度審簡字第2633號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 董建成

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第38530號），被告自白犯罪（113年度審訴字第3126號），本院認宜以簡易判決處刑，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

董建成幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。

犯罪事實

董建成依其社會生活通常經驗，應可預見將金融帳戶提供他人使用，將能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財所得財物之匯款及提款工具，並藉此遮斷資金流動軌跡，以掩飾、隱匿犯罪所得財物，竟基於縱他人以其提供之金融帳戶實施詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得財物使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年9月12日上午11時許，將名下中華郵政帳號000-00000000000000號（下稱郵局帳戶）、玉山銀行帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡（下稱玉山帳戶；上2帳戶合稱本案帳戶），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該成員及所屬詐騙集團成員即意圖為自己不法之所有，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人施用詐術，致附表所示被害人陷於錯誤，於附表所示時間匯款如附表所示金額至本案帳戶內，旋遭提領、轉匯，以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財及掩飾、隱匿上開犯罪所得之所在及去向。

理 由

01 一、前開犯罪事實，已經被告董建成於本院審理中坦白承認（本
02 院113年度審訴字第3126號卷【下稱本院卷】第53頁），核
03 與告訴人許景婷、吳佳錡、吳宇宸、邱聖凱、林采萱、石季
04 芸及被害人蔡莉玲於警詢中指訴大致相同（卷頁詳如附表
05 「證據」欄所示），並有如附表「證據」欄所列非供述證據
06 在卷可證，是被告之任意性自白與事實相符，可以採信。本
07 案事證已經明確，應依法論科。

08 二、論罪科刑：

09 (一)罪名：

10 核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
11 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、現行洗錢防制
12 法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

13 (二)競合：

14 被告交付本案帳戶相關資料，同時觸犯前開罪名，為想像競
15 合犯，依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

16 (三)減刑事由之說明：

- 17 1.被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行
18 為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減
19 輕其刑。
- 20 2.偵查檢察官固於起訴書記載被告有辯詞，然觀諸警詢、偵訊
21 均未曾詢問被告是否就幫助洗錢部分坦承犯行，僅針對客觀
22 事實為詢問、訊問，惟其對於提供金融機構帳戶之洗錢構成
23 要件事實已坦承，且於本院審理中自白洗錢犯行，且卷內亦
24 無證據證明其有犯罪所得，即應寬認合於洗錢防制法第23條
25 第3項前段規定，減輕其刑，並依刑法第70條之規定遞減
26 之。

27 (四)量刑：

28 本院以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶相
29 關資料與他人，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風
30 氣，掩飾或隱匿詐欺取財，增加被害人尋求救濟及刑事偵查
31 機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全及刑事司法追訴犯

01 罪、保全犯罪所得等刑罰權實現之利益甚鉅，應予非難。除
02 上開犯罪情狀，被告於本院坦認犯行，犯後態度尚可。參以
03 被告與許景婷、吳宇宸達成調解，並已悉數賠償，有本院調
04 解筆錄、公務電話紀錄在卷可查，是從修復式司法之司法政
05 策觀點加以評價，其確有採取關係修復之舉措，得作為被告
06 量刑上之有利參考依據。被告雖有意賠償蔡莉玲、吳佳錡、
07 邱聖凱、林采萱、石季芸，然其等未到庭未果，是未能達成
08 調解賠償，不能全然歸責於被告，尚難作為量刑不利之憑
09 據。再慮及被告大學畢業之智識程度、現無業、無人需其扶
10 養等語（本院卷第54頁）等一般情況，綜合卷內一切情狀，
11 量處如主文所示之刑，並分別諭知有期徒刑易科罰金，罰金
12 易服勞役之折算標準。

13 三、緩刑之宣告：

14 被告前雖因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，然其執行
15 完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑
16 之宣告，有法院前案紀錄表存卷可查，本院審酌被告本次犯
17 行固應非難，但考量被告坦然面對錯誤，綜合評估被告上開
18 犯罪情狀、家庭、經濟生活之一般情狀，衡量執行被告犯行
19 所應執行刑罰之公共利益、如執行刑罰對被告所生人身自由
20 或財產利益的潛在不利利益、被告社會及家庭生活功能維持及
21 對被告較為適切之處遇方式（機構內或社會內處遇），相較
22 於執行上開所宣告之刑，足信被告經此偵、審程序，當知所
23 警惕，為避免短期自由刑所生之弊害，上開刑之宣告，以暫
24 不執行為適當，依刑法第74條第1項第2款規定，宣告緩刑3
25 年，以啟自新。

26 四、沒收部分之說明：

27 (一)犯罪所得：

28 依卷內證據資料，難以認定被告獲有報酬或對價，尚難認被
29 告有何犯罪所得，無法宣告沒收、追徵。

30 (二)洗錢客體：

31 審酌被告本案僅為幫助犯，非實際上轉匯款項而為掩飾隱匿

01 詐欺贓款犯行之人，亦未經手本案洗錢標的之財物，復無證
02 據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從
03 中獲取部分款項作為報酬，且上開款項業經本案詐欺集團成
04 員轉匯至其他金融帳戶或提領而未遭查獲，倘依洗錢防制法
05 第25條第1項規定宣告沒收，實屬過苛，不予宣告沒收、追
06 徵之。

07 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡
08 易判決處刑如主文。

09 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上
10 訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。

11 本案經檢察官黃逸帆提起公訴，檢察官戚瑛瑛到庭執行職務。

12 中 華 民 國 115 年 1 月 14 日
13 刑事第二十一庭 法 官 黃瑞成

14 上正本證明與原本無異。

15 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
16 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
17 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
18 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備
19 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正
20 本之日期為準。

21 書記官 李佩樺

22 中 華 民 國 115 年 1 月 14 日

23 附錄本案論罪科刑法條：

24 刑法第339條第1項：

25 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
26 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
27 金。

28 洗錢防制法第19條第1項：

29 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
30 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
31 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以

01 下罰金。

02 附表：

03

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	提領/轉匯時間	提領/轉匯金額 (新臺幣)	證據
1	許景婷 (提告)	詐欺集團成員於113年9月14日10時起聯繫許景婷，佯裝房東要求許景婷須付訂金方能看房等語，致許景婷陷於錯誤，而依指示匯款至郵局帳戶內。	113年9月14日 16時56、58分許	49,986元 33,123元	113年9月14日 ①17時16分許 ②17時17分許 ③17時18分許 ④17時18分許 ⑤17時20分許 ⑥17時21分許 ⑦17時22分許	①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 ④20,005元 ⑤3,005元 ⑥20,005元 ⑦11,005元	①警詢之陳述（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第38530號卷【下稱偵卷】第55-59頁） ②LINE對話紀錄擷圖（偵卷第99-109頁） ③郵局帳戶之帳戶基本資料、交易明細（偵卷第33-35頁）
2	蔡莉玲	詐欺集團成員於113年9月14日某時聯繫蔡莉玲，佯裝臉書社團賣家欲出售演唱會門票，致蔡莉玲陷於錯誤，而依指示匯款至郵局帳戶內。	113年9月14日 17時9分許	5,000元			①警詢之陳述（偵卷第124、125頁） ②手機轉帳擷圖（偵卷第131頁） ③LINE對話紀錄擷圖（偵卷第131頁） ④郵局帳戶之帳戶基本資料、交易明細（偵卷第33-35頁）
3	吳佳錡 (提告)	詐欺集團成員於113年9月12日15時起聯繫吳佳錡，佯裝臉書社團買家、7-11賣貨便客服人員，致吳佳錡陷於錯誤，而依指示匯款至郵局帳戶內。	113年9月14日 17時24分許	10,088元	113年9月14日17時30分許	10,005元	①警詢之陳述（偵卷第138-141頁） ②手機轉帳擷圖（偵卷第146頁） ③LINE對話紀錄擷圖（偵卷第146、147頁） ④郵局帳戶之帳戶基本資料、交易明細（偵卷第33-35頁）
4	吳宇宸 (提告)	詐欺集團成員於113年9月14日起聯繫吳宇宸，佯裝臉書社團買家、7-11賣貨便客服人員，致吳宇宸陷於錯誤，而依指示匯款至郵局帳戶內。	113年9月14日 18時00分許	16,113元	113年9月14日18時19分許	16,005元	①警詢之陳述（偵卷第151、152頁） ②手機轉帳擷圖（偵卷第159頁） ③LINE對話紀錄擷圖（偵卷第154-158頁） ④郵局帳戶之帳戶基本資料、交易明細（偵卷第33-35頁）
5	邱聖凱 (提告)	詐欺集團成員於113年9月14日起聯繫邱聖凱，佯裝臉書社團賣家欲出售手機，致邱聖凱陷於錯誤，而依指示匯款至玉山帳戶內。	113年9月14日 20時14分許	14,000元	113年9月14日20時27分許	14,005元	①警詢之陳述（偵卷第179、180頁） ②手機轉帳擷圖（偵卷第189頁） ③LINE對話紀錄擷圖（偵卷第191-195頁） ④玉山帳戶之帳戶基本資料、交易明細（偵卷第37-39頁）
6	林采萱 (提告)	詐欺集團成員於113年9月14日18時起聯繫林采萱，佯裝臉書社團買	113年9月14日 20時33分許	22,989元	113年9月14日 ①20時44分許 ②20時45分許	①20,005元 ②10,005元	①警詢之陳述（偵卷第200、201頁）

(續上頁)

01

		家、中國信託客服人員，致林采萱陷於錯誤，而依指示匯款至玉山帳戶內。					②手機轉帳擷圖（偵卷第209頁） ③LINE對話紀錄擷圖（偵卷第211-214頁） ④玉山帳戶之帳戶基本資料、交易明細（偵卷第37-39頁）
7	石季芸 （提告）	詐欺集團成員於113年9月14日19時起聯繫石季芸，佯裝石季芸LINE好友欲向其借錢，致石季芸陷於錯誤，而依指示匯款至玉山帳戶內。	113年9月14日 21時09分許	10,000元	113年9月14日21 時14分許	10,005元	①警詢之陳述（偵卷第218、219頁） ②手機轉帳擷圖（偵卷第226頁） ③LINE對話紀錄擷圖（偵卷第225頁） ④玉山帳戶之帳戶基本資料、交易明細（偵卷第37-39頁）